

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 810/2531 บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด โจทก์
นางพันธ์ี ประภาตะนันท์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 989
ป.วิ.พ. มาตรา 177

โจทก์ฟ้องจำเลยเรียกเงินตามเช็คฉบับเดียว จำเลยให้การว่าเคยออกเช็ค 2 ฉบับชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์และค่าเบี้ยประกันภัยแก่น. ต่อมาผู้รับประกันภัยไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ตามที่ตกลงกันไว้ จำเลยจึงห้ามธนาคารจ่ายเงิน ตามคำให้การของจำเลยดังกล่าวไม่อาจทราบได้ว่าเช็ค 2 ฉบับ มีฉบับที่โจทก์ฟ้องรวมอยู่ด้วยหรือไม่ เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธให้ชัดแจ้งจึงต้องถือว่าจำเลยรับว่าได้ส่งจ่ายเช็คตามฟ้องจริง

จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่าการโอนเช็คให้โจทก์มีขึ้นด้วยการคบคิดกันฉ้อฉลหรือโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยไม่สุจริต จำเลยจะยกข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างจำเลยกับ น. ขึ้นต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยร่วมกันออกเช็คส่งจ่ายเงินจำนวน ๒๓,๑๒๖บาทแก่ผู้ถือชำระหนี้แก่ผู้มีชื่อ และผู้มีชื่อได้มอบเช็คดังกล่าวชำระหนี้แก่โจทก์โจทก์นำเช็คไปขอรับเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าเคยออกเช็ค ๒ ฉบับชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์และค่าเบี้ยประกัน
ภัยให้แก่บริษัทนิสสันดีเซล จำกัด ผู้รับประกันภัยไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ตาม
ที่ตกลงกันไว้ จำเลยจึงได้อายัดเช็คห้ามธนาคารจ่ายเงินจำเลยกับโจทก์ไม่มีหนี้ต่อ
กันขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชำระเงินตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายว่าจำเลยแสดงโดยชัดแจ้งใน
คำให้การว่าจำเลยปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์เกี่ยวกับเช็คพิพาทรวมทั้งเหตุแห่งการนั้น
แล้วหรือไม่ และคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานจำเลยชอบหรือไม่ เห็นว่า โจทก์
ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพิพาทฉบับเดียวจำนวน ๒๓,๑๒๖ บาท
ซึ่งจำเลยทั้งสองสั่งจ่ายเงินลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๖ จำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธความ
รับผิดชอบในเช็คพิพาทโดยชัดแจ้ง คงให้การเพียงว่าจำเลยเคยออกเช็ค ๒ ฉบับชำระหนี้
ค่าซื้อรถยนต์และค่าเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทนิสสันดีเซล จำกัด สาขา
นครศรีธรรมราชโดยจำเลยออกเช็คล่วงหน้าก่อนที่ผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยต่อมาผู้รับประกันภัยไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ตามที่ตกลงกันไว้
จำเลยจึงอายัดเช็คห้ามธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเท่านั้น ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าตามคำ
ให้การจำเลยดังกล่าวไม่อาจทราบได้ว่าเช็ค ๒ ฉบับดังกล่าวมีฉบับที่โจทก์ฟ้องรวมอยู่
ด้วยหรือไม่ เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธให้แจ้งชัดดังกล่าวจึงต้องถือว่าจำเลยรับว่า
ได้สั่งจ่ายเช็คพิพาทตามฟ้องจริง นอกจากนี้จำเลยมิได้ต่อสู้ว่าการโอนเช็คให้โจทก์มี

ขึ้นด้วยการคบคิดกันฉ้อฉล หรือโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยไม่สุจริต จำเลยจะยกข้อ
ต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างจำเลยกับบริษัทนิสสันดีเซล
จำกัด ขึ้นต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๙๑๖ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ศาลชั้นต้นงดสืบพยานจำเลยชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายวิกร อังคณาวิศัลย์

ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ